

0010329-30.2013.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JONATHAN SILVA RODRIGUES E WELLINGTON DOS ANJOS DA SILVA devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 485 dias-multa, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010329-30.2013.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010329-30.2013.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN SILVA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JONATHAN SILVA RODRIGUES E WELLINGTON DOS ANJOS DA SILVA devidamente qualificados nos autos, foram condenados à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 485 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33 e 35 da lei 11.343/2006 (fls. 127/132).

Recurso interposto pelos réus.

Por acórdão datado de 12/08/2015, foi dado parcial provimento aos reclamos para

fixar as penas em 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa (fls. 201/213).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 29/09/2015 e em 04/09/2015 para o(s) réus (fls. 215).

Guias de recolhimento expedidas.

Extintas PPL e Multa com relação a Wellington (fls. 228).

Resta a execução da multa de Jonathan.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a JONATHAN SILVA RODRIGUES, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Instrua-se o PEC de Jonathan.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.

P.I.C.
de Carapicuíba, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA